

1500322-83.2020.8.26.0441

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... pela prática de delito hediondo de tráfico de drogas. Assim, agrava-se a pena base para alcáçar o patamar de 07 meses de detenção.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Nos ditames do artigo 33 e 59 do Código Penal, considerando, a pena aplicada e os antecedentes da acusada, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, JULGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500322-83.2020.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500322-83.2020.8.26.0441

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

NATANAEL SANTANA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

NATANAEL SANTANA JUNIOR, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 331 do Código Penal, porquanto, segundo a exordial, o réu desacatou os Policiais Militares Joao Gabriel das Chagas Pedroso Bento e Lucas José Pereira, funcionários públicos no exercício de suas funções públicas, praticando o crime ainda em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19. Dispensado, no mais, o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 9099/95.

É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa está consubstanciada no termo circunstanciado de fls.02/03.

Por sua vez, a autoria restou devidamente configurada, em que pese o réu ter sido declarado revel nos autos ante o não seu comparecimento em juízo para seu interrogatório.

Com efeito, os policiais militares ouvidos nessa solenidade confirmaram todo o

depoimento já prestado em solo policial, apresentando nesta data depoimento coeso e uníssono. Disseram que estavam na cidade em razão da operação verão. Abordaram um grupo de pessoas, inclusive o réu, sendo que o policial Pedroso deu a ordem de que o réu colocasse suas mãos para trás, contudo, esse se negou dizendo que ele não teria esse direito e passou a insulta-lo com os seguintes dizeres: "você são uns policiais de bostas".

Destarte, diante do conjunto probatório coligido, a procedência do pedido condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, vislumbro a presença de circunstâncias judiciais quanto à personalidade do agente, voltada à prática delituosa vez que já condenado pela prática de delito hediondo de tráfico de drogas. Assim, agrava-se a pena base para alcançar o patamar de 07 meses de detenção.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Nos ditames do artigo 33 e 59 do Código Penal, considerando, a pena aplicada e os antecedentes da acusada, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu NATANAEL SANTANA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 331 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Não há necessidade de sua prisão cautelar, diante do regime inicial fixado, e por ter permanecido solta durante todo o tramite processual.

Custas nos termos da lei.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado atuante nos termos do convênio DPE/OAB.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Peruíbe, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA